Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

Document D — De synthese

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 2 november 2026, 12:44

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Deel I — De diagnose: het ontwerp van uitsluiting 3
Deel II — De anatomie van de vastloper: vijf knopen en vier lagen 5
De drie systeemwetten achter de blokkade 6
Deel III — De Europese paradox: open wegen, gesloten databanken 8
Deel IV — Het Europese patroon: vier grensregio's, dezelfde weeffout 10
Deel V — De uitweg: drie infrastructurele bouwstenen 11
Deel VI — De AVG-stresstest en de Europese vertraging tot 2030 12
Deel VII — Persoonlijke slotverklaring 26

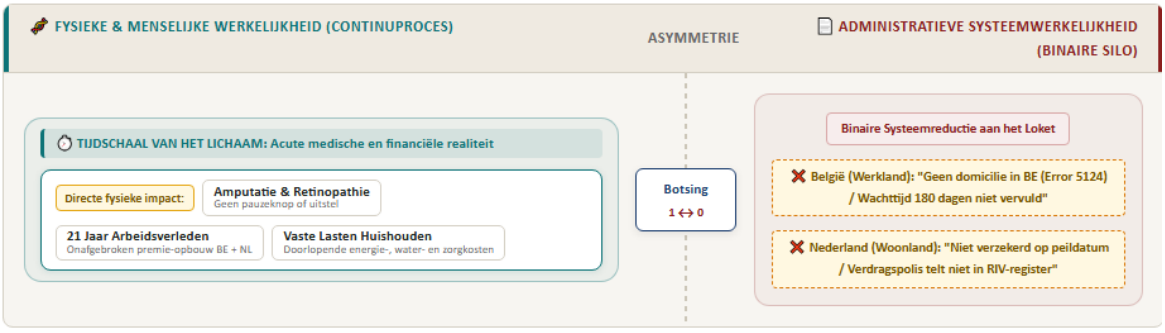
Dit is Document D — De synthese van het Systeem-Audit-project. Het brengt de patronen samen die uit de 62 geauditeerde organisaties en ruim 690 geregistreerde interacties naar voren komen: de systeemwetten achter de blokkade, de Europese schaal, de uitkomsten van de forensische AVG-stresstest en de drie concrete bouwstenen voor hervorming.

Lees het als de overkoepelende conclusie van het dossier, niet als een samenvatting.

Deel I — De diagnose: het ontwerp van uitsluiting

Het sociale zekerheidsstelsel tussen België en Nederland is niet kapot. Het functioneert exact zoals het is geprogrammeerd. De nationale uitvoeringsarchitectuur is gebouwd op de impliciete vooronderstelling dat een burger binnen één enkele natiestaat woont, werkt, belasting betaalt en zorg ontvangt. Zodra een burger gebruikmaakt van het Europese grondrecht op vrij verkeer en zijn bestaan over twee lidstaten verdeelt, voldoet hij aan de voorwaarden van beide landen tezamen, maar aan het standaardprofiel van geen van beide afzonderlijk. Het systeem behandelt die grensoverschrijdende realiteit niet als een legitieme situatie die om coördinatie vraagt, maar als een invoerfout die met een afwijzing moet worden afgesloten.

Deze structurele uitsluiting komt voort uit een fundamentele botsing tussen twee onverenigbare tijd- en waarnemingsschalen: de fysieke werkelijkheid van het menselijk lichaam en de administratieve werkelijkheid van het papieren dossier. Een acute infectie, een teenamputatie of een netvliesbloeding kent geen opschortende werking; weefselverlies voltrekt zich in uren en dagen. De administratieve keten daarentegen opereert in bezwaartermijnen van dertig dagen, referteperiodes van twaalf maanden, wachttijden van 180 dagen of 104 weken en vertragende verdagingen. Tussen het ziekenhuisbed en het uitkeringsloket bevindt zich een institutioneel vacuüm waarin de klok van de overheid stilstaat terwijl de fysiologische en financiële schade doorloopt.



> Wie nooit een landsgrens of gewestgrens oversteekt om te werken, merkt niet dat deze deuren gesloten zijn. Voor de sedentaire burger die zijn gehele leven binnen één nationale jurisdictie doorbrengt, werkt het stelsel vrijwel onzichtbaar. Dat bewijst niet dat de Europese sociale ruimte functioneert; het bewijst slechts dat de nationale systemen uitsluitend zijn geoptimaliseerd voor een enkelvoudig binnenlands profiel.

Zelfs het publieke begrip van Europa is vertroebeld door een verwarring van categorieën: het feit dat men zonder paspoortcontrole over het asfalt van het Schengengebied rijdt en met dezelfde euro betaalt, wekt de illusie van één gedeelde rechtsruimte, terwijl men achter de schermen bij het oversteken van de grens een volstrekt gesloten administratief stelsel binnenstapt.

Deel II — De anatomie van de vastloper: vijf knopen en vier lagen

Wanneer een grensarbeider door ernstige ziekte uitvalt, loopt zijn dossier niet vast door één incidentele menselijke fout, maar door een kettingreactie van vijf structurele knopen die elkaar in stand houden:

1. **De bronvervuiling in gedeelde registers:** De instantie die als eerste een onjuiste of onvolledige status vastlegt — zoals het stopzetten van een ziekteregistratie in de Belgische Kruispuntbank (KSZ) of het weglaten van een verdragspolis in het Nederlandse verzekerdenregister (RIV) — vergiftigt automatisch alle vervolgschakels. Belastingdiensten, kinderbijslagfondsen en gemeenten lezen die centrale databank blindelings uit, terwijl geen enkele afnemende instantie het mandaat heeft om de bronhouder tot correctie te dwingen.
2. **Het onleverbare bewijs (de cirkelredenering):** Het ontvangende systeem eist een specifiek nationaal formulier of medisch onderzoek dat in het andere land niet bestaat (zoals een Nederlands perimetrie-onderzoek dat in het Belgische academische behandelprotocol niet standaard wordt uitgevoerd, of een privaat C4-ontslagbewijs voor een vastbenoemde ambtenaar). De burger moet een sleutel inleveren die door geen enkel loket wordt verstrekt.
3. **De verschuivende drempel:** Zodra de burger er met hulp van artsen in slaagt het gevraagde bewijsstuk toch aan te leveren, verplaatst de weigerende instantie het criterium. Waar eerst een medisch attest ontbrak, vormt na levering van dat attest plotseling de woonplaats, een verstreken termijn of het ontbreken van een voorafgaande buitenlandse beslissing de nieuwe blokkade.
4. **De gesloten zelfcontrole:** De instantie die de blokkade moet onderzoeken of opheffen, is dezelfde instantie die het besluit heeft genomen. Om een geschil voor te leggen aan een hogere medische raad (zoals de GRI bij het RIZIV), schrijft de procedure voor dat het ziekenfonds zelf de aanvraag moet indienen — exact de partij die weigert het dossier door te sturen.
5. **Het spookinkomen:** Geautomatiseerde toeslag- en bijstandssystemen rekenen bij het wegvallen van arbeid niet met het werkelijke gezinsinkomen van vandaag (nul euro aan vervangingsinkomen), maar met het historische inkomen van twee jaar geleden of met een theoretisch verdienvermogen. De overheid veroorzaakt eerst zelf de inkomensval door uitkeringen te blokkeren en wijst vervolgens sociale vangnetten af omdat het gezin op papier niet arm zou zijn.

Waarom grijpt geen enkel controlemechanisme in wanneer deze vijf knopen een gezin financieel klemzetten? Omdat het bestuurlijke apparaat is opgebouwd uit vier opeenvolgende lagen die elk vanuit een eigen, intern rationele logica naar elkaar wijzen:

- **De uitvoerende laag (ziekenfondsen, UWV, CAK, fiscus)** past uitsluitend het eigen nationale beslisschema toe. Wat buiten de

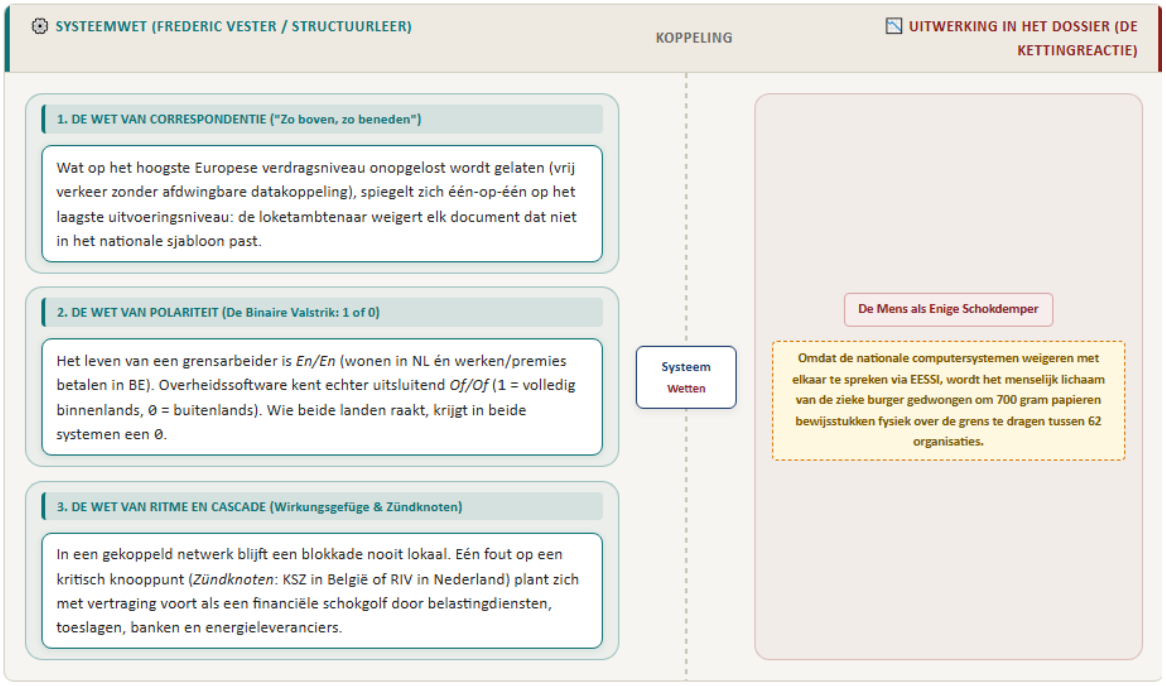
invoervelden van de software valt, wordt niet herkend als een leemte in de regelgeving, maar afgewezen als een onvolledige aanvraag.

- **De toezichthoudende laag (RIZIV, CDZ, ZIN, UNIA, Arbeidsauditoraat)** hanteert de reflex van de smalste bevoegdheidsinterpretatie. Elke toezichthouder kwalificeert een structurele schending van het Unierecht als een 'individueel geschil' en verwijst de burger terug naar de uitvoerder of de rechtbank. Zelfbeperking is voor een toezichthouder altijd veiliger dan ingrijpen.
- **De democratische en bemiddelende laag (parlementscommissies, politieke partijen, ombudsmannen, SOLVIT)** beweegt op een meerjarige beleidshorizon of beschikt uitsluitend over niet-bindende overredingskracht. Ombudsmannen staken hun onderzoek zodra er een formele bezwaarprocedure loopt, SOLVIT sluit het dossier zodra een nationale instantie weigert mee te werken, en parlementaire commissies parkeren acute noodsituaties als 'achtergrondinformatie' voor toekomstige debatten.
- **De symbolische en internationale laag (de Koningshuizen en de Verenigde Naties)** vormt het grondwettelijke eindpunt: het staatshoofd kan een verzoekschrift enkel terugsturen naar dezelfde verantwoordelijke minister die eerder al niet ingreep, en internationale mensenrechtenverdragen missen directe afdwingbaarheid aan het lokale loket.

Aan het einde van deze keten resteert uitsluitend de gang naar de nationale rechter — een traject dat jaren duurt, duizenden euro's kost en door het wegvallen van het inkomen voor de getroffen burger financieel onbereikbaar is gemaakt.

De drie systeemwetten achter de blokkade

Gezien vanuit de systeemdynamica en de biocybernetica van Frederic Vester gehoorzaamt deze institutionele verlamming aan drie systemische wetmatigheden:


SYSTEEMWET (FREDERIC VESTER / STRUCTUURLEER)
KOPPELING
UITWERKING IN HET DOSSIER (DE KETTINGREACTIE)
1. DE WET VAN CORRESPONDENTIE ("Zo boven, zo beneden")
Wat op het hoogste Europese verdragsniveau onopgelost wordt gelaten (vrij verkeer zonder afdwingbare datakoppeling), spiegelt zich één-op-één op het laagste uitvoeringsniveau: de loketambtenaar weigert elk document dat niet in het nationale sjabloon past.
2. DE WET VAN POLARITEIT (De Binaire Valstrik: 1 of 0)
Het leven van een grensarbeider is En/En (wonen in NL én werken/premies betalen in BE). Overheidssoftware kent echter uitsluitend Of/Of (1 = volledig binnenlands, Ø = buitenlands). Wie beide landen raakt, krijgt in beide systemen een Ø.
3. DE WET VAN RITME EN CASCADE (Wirkungsgefüge & Zündknoten)
In een gekoppeld netwerk blijft een blokkade nooit lokaal. Eén fout op een kritisch knooppunt (Zündknoten: KSZ in België of RIV in Nederland) plant zich met vertraging voort als een financiële schokgolf door belastingdiensten, toeslagen, banken en energieleveranciers.
Systeem Wetten
De Mens als Enige Schokdemper
Omdat de nationale computersystemen weigeren met elkaar te spreken via EESSI, wordt het menselijk lichaam van de zieke burger gedwongen om 700 gram papieren bewijsstukken fysiek over de grens te dragen tussen 62 organisaties.

Deel III — De Europese paradox: open wegen, gesloten databanken

De wortel van dit bevoegdheidsvacuüm ligt in de historische asymmetrie van de Europese eenwording. Tussen de ondertekening van de Benelux-douane-unie in 1944 en het Akkoord van Schengen in 1985 hebben de lidstaten veertig jaar besteed aan het slechten van de fysieke slagbomen. De grensposten zijn ontmanteld; arbeid, goederen en kapitaal steken dagelijks zonder vertraging de grens over. Maar terwijl de fysieke ruimte volledig werd opengesteld, zijn de achterliggende sociale, medische en fiscale informatiesystemen strikt nationaal gebleven. De snelweg is Europees; het loket is negentiende-eeuws nationaal.

De schaal waarop deze weeffout burgers raakt, is aanzienlijk:

- Binnen de Europese Unie werken circa **1,5 miljoen grensarbeiders**, waarvan ruim **40.000 pendelaars** dagelijks de grens tussen België en Nederland oversteken.
- Grensoverschrijdende sociale zekerheid en zorg vormen jaar na jaar de grootste categorie klachten binnen het Europese SOLVIT-netwerk (structureel **meer dan 40% van alle dossiers**).
- In deze ene geauditeerde casus raakten in achttien maanden tijd niet minder dan **62 afzonderlijke instanties** betrokken en waren meer dan **690 gedocumenteerde interacties** nodig om elementaire basisrechten te claimen.

De Europese basisverordeningen voor sociale zekerheid *1* bevatten op papier weliswaar de juiste rechtsprincipes — zoals de verplichte samentelling van verzekeringstijdvakken en de door het Hof van Justitie afgedwongen bescherming tegen een bevoegdheidsvacuüm *2* — maar missen een operationele sanctie of automatische noodrem. Wanneer een uitvoeringsinstantie weigert het elektronische uitwisselingsnetwerk EESSI te gebruiken of een buitenlands tijdvak in te lezen, treedt er geen automatische voorlopige betaling in werking.

Ook de langverwachte politieke herziening van de coördinatieregels *3*, waarover de Europese instellingen in april en juli 2026 na ruim tien jaar onderhandelen een akkoord bereikten, biedt op de korte termijn geen redding. Door de benodigde aanpassingen aan de informatiesystemen wordt het pakket pas rond **2030 of 2031** operationeel: een wetgevingscyclus van veertien jaar voor een systeemupdate. Bovendien digitaliseert de aangekondigde Europese sociale-zekerheidspas (ESSPASS) enkel de verificatie aan de voordeur (de digitale portemonnee van de burger), zonder aan de achterdeur een automatische synchronisatie tussen de nationale databanken af te dwingen. Terwijl de Europese Commissie tegen 2040 zes miljard euro aan macro-economische besparingen voorspelt, wentelt het systeem de micro-economische kosten in de tussenliggende jaren volledig af op het huishouden van de grensarbeider — via opgelopen bancaire roodstanden, ingetrokken kredietfaciliteiten en incassotrajecten bij nutsvoorzieningen.

1 Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (inzonderheid artikel 6 inzake de samentelling van tijdvakken).

2 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest Vester, zaak C-134/18, waarin het Hof oordeelde dat de uitoefening van het vrij verkeer niet mag leiden tot het verlies van aanspraken op sociale zekerheid.

3 Het wetgevend dossier tot herziening van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009.

Deel IV — Het Europese patroon: vier grensregio's, dezelfde weeffout

Dat deze vastloper geen specifiek Belgisch-Nederlands incident is, maar een systeemfout in de Europese coördinatie-architectuur, blijkt uit een vergelijking met vier andere grote Europese grensregio's:

- **Luxemburg (België / Frankrijk / Duitsland):** In de regio met de hoogste concentratie grensarbeiders van de Unie lopen de fiscale drempels voor thuiswerken (bilaterale belastingverdragen) en de sociale-zekerheidsdrempels voor telewerk (EU-verordening) structureel uiteen. Werknemers die tussen beide drempels in vallen, belanden in een juridisch niemandsland waarin twee staten tegelijk aanspraak maken op heffing of waarin sociale dekking verschuift, wat enkel met tijdelijke bilaterale noodakkoorden kon worden bezworen.
- **De Øresundregio (Denemarken / Zweden):** Duizenden pendelaars die in Denemarken werken en in Zweden wonen, betalen sociale premies in het werkland maar vallen bij werkloosheid of uitval terug op het woonland. Omdat Deense werkgeversverklaringen niet geautomatiseerd aansluiten op de invoervereisten van de Zweedse werkloosheidskassen (*A-kasser*), wachten getroffen burgers maandenlang zonder inkomen terwijl het gezamenlijke grenscomité geen doorzettingsmacht heeft over de nationale loketten.
- **De Frans-Zwitserse grensboog (Genève / Bazel):** Voor honderdduizenden Franse *frontaliers* veroorzaakt de botsing tussen fiscale en sociale drempels bij hybride werken een directe strijdigheid met het verbod op dubbele aansluiting. De administratieve bewijslast is via complexe transitieakkoorden en dagelijkse rapportageplichten verschoven naar de werkgevers, zonder dat de onderliggende systemen zijn geharmoniseerd.
- **De Oostenrijks-Oost-Europese detacheringscorridor:** Waar de grensarbeider te goeder trouw wordt vermalen door niet-communicerende systemen, maken malafide constructies in de detacheringscorridor juist misbruik van exact dezelfde silo's. Omdat het Hof van Justitie heeft bepaald dat een ontvangende lidstaat een frauduleus A1-verzekeringscertificaat niet eenzijdig mag negeren zonder een formele dialoogprocedure met het afgevende land, vertragen schijnconstructies de handhaving maandenlang, terwijl de gedetacheerde werknemer feitelijk onbeschermd achterblijft.

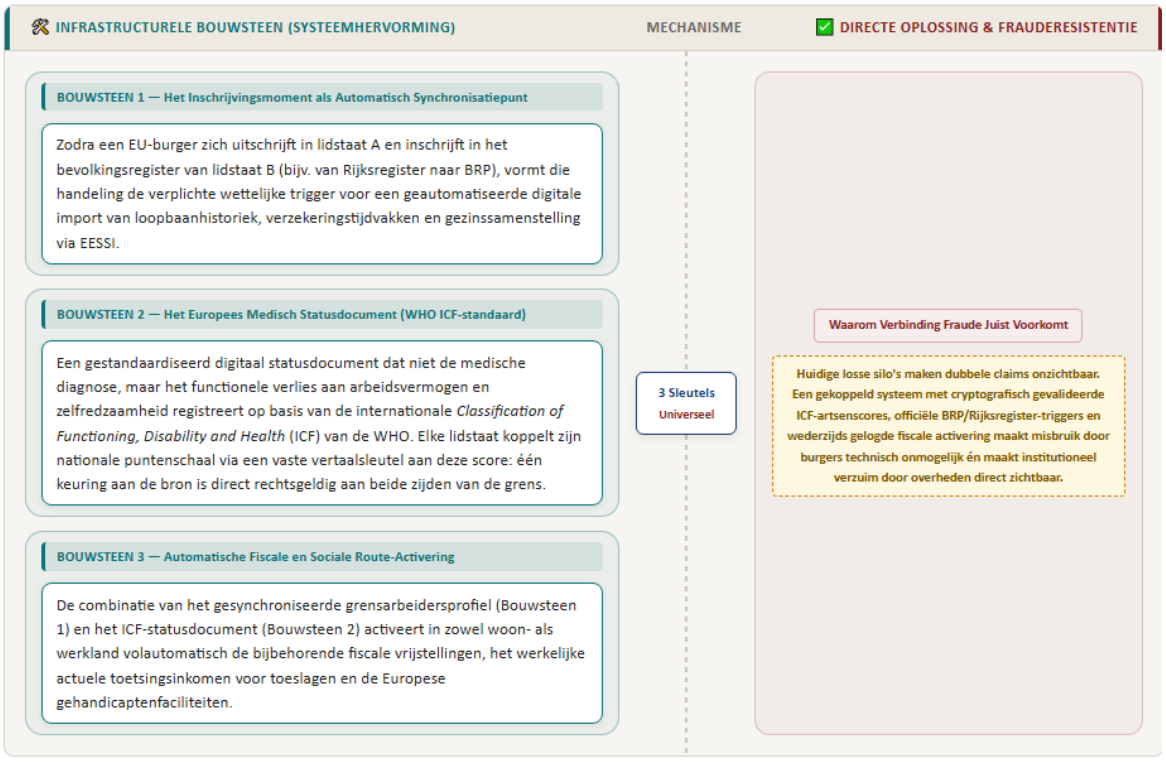
  In alle vier de Europese corridors luidt de conclusie hetzelfde: zolang nationale databanken als gesloten eilanden opereren, produceert de grens voor de burger rechtsonzekerheid en voor het systeem handhavingsblindheid.

Deel V — De uitweg: drie infrastructurele bouwstenen

Een zieke of gehandicapte grensarbeider beschikt in theorie over twee wegen om financieel te overleven: de **uitkeringsroute** (een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering) en de **fiscale autonomieroute** (belastingvrijstellingen, toeslagen en kostenvergoedingen op basis van erkende beperking). Hoewel de fiscale route de staatskas aanzienlijk minder kost en de burger zelfstandig houdt, hebben lidstaten er een perverse financiële prikkel tegen: voor re-integratie en uitkeringsprogramma's kunnen landen Europese co-financiering uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) aanvragen, terwijl fiscale vrijstellingen volledig ten laste van de eigen nationale begroting komen.

In dit dossier bleek de kracht van de fiscale autonomieroute in de praktijk: terwijl de geautomatiseerde overheidsketens (de 8-versus-9-puntendrempel bij DG HAN en de RIV-blokkade bij het CAK) potdicht bleven, wist een handmatige bypass via een rechtstreeks medisch attest van de huisarts bij de Belgische BNI-belastingaangifte wél een berekend fiscaal voordeel van **€ 2.669,97** te activeren. De burger hoort echter geen handmatige sluiproutes nodig te hebben om zijn wettelijke rechten te verzilveren. Terwijl een individuele rechtszaak na twee tot drie jaar procederen slechts één enkel dossier oplost, verandert een structurele aanpassing van de uitvoeringsarchitectuur het stelsel voor alle 1,5 miljoen Europese grensarbeiders tegelijk.

Die structurele hervorming vereist drie concrete infrastructurele bouwstenen die elkaars werking sluitend maken:



Deel VI — De AVG-stresstest en de Europese vertraging tot 2030

De wet die niet voor iedereen hetzelfde leest: hoe zestien instanties reageren wanneer de burger om de logboeken vraagt.

1. Inleiding — Van passief slachtoffer naar actieve systeemauditor (De gecoördineerde operatie van september 2026)

Op 1 en 2 september 2026 voltrok zich een kantelpunt in dit dossier. Na achttien maanden van ambtelijke cirkelredeneringen, waarin Belgische en Nederlandse instanties de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschoven en beweerden dat zij "moesten wachten op gegevens uit het buurland", besloten de aanvrager en zijn partner het initiatief definitief over te nemen. Het passief afwachten van niet-nagekomen toezeggingen werd vervangen door een gecoördineerde forensische stresstest van het gehele grensoverschrijdende overheidsapparaat. Bij zestien betrokken overheids-, uitvoerings- en toezichtsinstanties in België en Nederland werden gelijktijdig formele inzageverzoeken ingediend op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Het doel van deze grootschalige audit was niet het opvragen van reeds bekende besluitbrieven of dossierstukken die allang in de fysieke ordners zaten. Het verzoek richtte zich specifiek op de internationale achterkamer van de overheid: de technische audit-trails, de communicatielogboeken en de transmissiestatus van het Europese EESSI-netwerk (Electronic Exchange of Social Security Information). Welke Structured Electronic Documents (SED's) en bijbehorende Business Use Cases (BUC's) waren er tussen 11 april 2025 en september 2026 feitelijk verzonden en ontvangen? Welke geautomatiseerde gegevensstromen liepen er via de Europese DAC-richtlijn voor fiscale gegevens en tussen de bevolkingsregisters (het Belgische Rijksregister en de Nederlandse Basisregistratie Personen)? En bovenal: spraken de systemen de waarheid wanneer ambtenaren stelden dat de vertraging "aan de overkant van de grens" lag?

Deze stresstest staat in een directe en urgente historische context. In juli 2026 bereikten de Europese ministers een akkoord over de herziening van de Europese coördinatieverordeningen (Verordening 883/2004 en 987/2009), met een voorziene inwerkingtreding rond 2030 of 2031. De Europese Commissie houdt burgers en parlementen voor dat de toekomstige European Social Security Pass (ESSPASS) alle fricties zal wegnemen door een naadloze, digitale snelweg te creëren.

De resultaten van deze AVG-audit leggen echter een ontluisterende waarheid bloot: het spook van 2030 maskeert een hedendaags executief faillissement. De digitale kabels en servers tussen België en Nederland liggen er immers al jaren. Het probleem van de grensarbeider is geen gebrek aan technologie, maar het structurele verzuim van nationale instanties om op de verzendknop te

drukken — gevolgd door een krampachtige reflex om de logboeken hermetisch af te sluiten zodra de burger om het bewijs van die stilstand vraagt.

2. Patroon 1 — Het medische controlespoor versus het bestuurlijke verantwoordingsspoor (Vitaz en Gemeente Waasmunster)

Dat technische complexiteit of privacybescherming niet de werkelijke redenen zijn voor administratieve vertraging, wordt onomstotelijk bewezen door twee instanties die buiten het institutionele conflictspeelveld stonden: algemeen ziekenhuis Vitaz in Sint-Niklaas en de voormalige Belgische woongemeente Waasmunster.

Toen de aanvrager op 7 maart 2026, na zijn overstap naar de gespecialiseerde diabetische voetkliniek van het UZ Gent, bij de ombudsdienst van Vitaz een AVG-verzoek indiende om zijn volledige klinische dossier op te vragen, voltrok de gegevensverstrekking zich voorbeeldig. Zonder formulierdwang, zonder legitimatie-obstakels en zonder administratieve vertraging ontving de aanvrager binnen drie dagen (op 10 maart 2026) een beveiligde digitale downloadlink. Het volledige medische dossier — inclusief operatieverslagen van de amputaties, specialistische rapporten van oogheelkunde en nefrologie, anesthesieverslagen en laboratoriumwaarden — werd direct en transparant overhandigd. Ziekenhuis Vitaz had niets te verbergen: haar gegevens weerspiegelden immers de zuivere, fysieke realiteit van het geteisterde lichaam.

Hetzelfde patroon tekende zich af bij de Gemeente Waasmunster. Op het verzoek van 1 september 2026 om de historische bevolkings- en uitschrijvingslogs uit 2014 te verstrekken, antwoordde de gemeente op 1 oktober 2026 met een helder en openhartig bestuursbesluit. De gemeente legde transparant uit dat de technische servertransmissies na twaalf jaar volgens de wettelijke bewaartermijnen waren vernietigd, maar bevestigde direct dat de uitschrijving wegens emigratie naar Nederland destijds correct in het Rijksregister was doorgevoerd en nog altijd ongewijzigd zichtbaar was.

Het contrast met het sociale-zekerheidsspoor is fundamenteel en veelzeggend. Waar de waarheid de instantie niet kan belasten omdat zij louter een medische of historische werkelijkheid registreert, werkt de AVG vlekkeloos, digitaal en snel. Maar op het moment dat een AVG-verzoek raakt aan de beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid van uitkeringsinstanties — waar logbestanden zwart-op-wit moeten aantonen wie heeft stilgezeten, wie termijnen heeft overschreden of wie Europese verordeningen heeft genegeerd — verandert dezelfde overheid in een gesloten bastion dat alle registers opentrekt om inzage te verhinderen.

3. Patroon 2 — Procedurele vertraging en het doorschuiven van bevoegdheid (UWV, SVB, FOD IBZ, Parentia/Partena en Gemeente Hulst)

Zodra de gecoördineerde AVG-verzoeken op 1 en 2 september 2026 de bureaus van de sociale-zekerheids- en belastinginstanties bereikten, trad bij vijf afzonderlijke organisaties een identiek verdedigingsmechanisme in

werking: het opwerpen van kunstmatige, analoge drempels om de burger te ontmoedigen en de wettelijke beslistermijn van artikel 12 lid 3 AVG te traineren, in flagrante strijd met artikel 12 lid 2 AVG en de bindende EDPB-richtsnoeren 01/2022 inzake de uitoefening van het inzagerecht.

UWV (Nederland) — De analoge postzegel voor digitale serverlogs: Hoewel de aanvrager zijn verzoek via het officiële webportaal MijnUWV indiende — ingelogd met zijn persoonlijke DigiD op het hoogste betrouwbaarheidsniveau — weigerde het UWV het digitale verzoek in behandeling te nemen. De uitvoeringsinstantie eiste dat de aanvrager voor het opvragen van *elektronische* EESSI-serverlogs een papieren brief met een postzegel van € 1,40 en een fysieke fotokopie van zijn identiteitsbewijs naar een postbus in Almere stuurde. Een instantie die miljarden euro's aan digitalisering besteedt, dwingt een slechtziende burger met amputaties terug naar de postkoets om digitale transmissiedata te maskeren.

Sociale Verzekeringsbank (SVB, Nederland) — De formulierdwang: Toen de partner van de aanvrager op 1 september 2026 per e-mail een formeel AVG-verzoek indiende bij de directie van de SVB, weigerde de SVB op 4 september 2026 om dit rechtsgeldige verzoek te registreren. In plaats van het verzoek door te geleiden naar de Functionaris voor Gegevensbescherming, eiste de SVB dat de burger verplicht een specifiek online formulier met voorgeprogrammeerde keuzemenu's invulde. Pas wanneer de burger zich in het ambtelijke keurslijf perste, mocht de wettelijke termijnklok beginnen te lopen.

FOD Binnenlandse Zaken (België) — De ontoegankelijke mailbox: Toen de aanvrager op 2 oktober 2026 de federale Functionaris voor Gegevensbescherming van Binnenlandse Zaken per e-mail wilde aanschrijven wegens het overschrijden van de wettelijke termijn, stuitten de berichten aan zowel `dpo@ibz.fgov.be` als `dpo@ibz.be` op een serverfout: `550 5.4.1 Access denied`. De officiële mailbox van de federale toezichthouder bleek voor externe burgers niet bereikbaar via het reguliere netwerk. Het bericht kon pas via een generiek webformulier worden ingediend.

Parentia / Partena (België) — Het verzoek tot nietigverklaring: Het Vlaamse kinderbijslagfonds Parentia koos aanvankelijk voor een opmerkelijke reactie. Op 14 september 2026 stuurde een dossierbehandelaar van het lokale kantoor Parentia Hasselt een e-mail naar de partner van de aanvrager: *"Kan je bevestigen dat wij uw e-mail van 01/09/2026, waarin om het bezorgen van bewijsstukken werd verzocht, als nietig mogen beschouwen gezien de lopende behandeling van het onderzoek naar de sociale toeslag?"* Een formeel verzoek onder Europees gegevensbeschermingsrecht werd daarmee behandeld als een aanvraag die zonder inhoudelijke behandeling terzijde kon worden geschoven.

Nadat de aanvrager op 15 september met scherpe juridische argumenten protesteerde en eiste het AVG-verzoek los van de materiële klacht te behandelen, greep de koepelorganisatie in: op 17 september bevestigde Parentia dat het verzoek rechtsgeldig was. Partena Corporate Compliance (ref. `12609 00112`) leverde op 1 oktober 2026 wél een met het INSZ beveiligd digitaal archief met de EESSI-uitwisseling (SED's F001 en F002) tussen Parentia en de Nederlandse SVB. Daarmee werd de grensoverschrijdende uitwisseling

bevestigd, al bleef de achterliggende KSZ- en inkomensblokkade van het lokale kantoor in stand.

Gemeente Hulst (Nederland) — De formele identificatieprocedure: Een procedurele vertraging vond plaats bij de Gemeente Hulst. Hoewel de gemeente de aanvrager al geruime tijd kende via lopende Wmo-aanvragen en bezwaarprocedures, en zij reeds beschikte over geverifieerde kopieën van zijn identiteitsbewijs, stuurde de gemeente op 1 oktober 2026 — exact op dag 29 van de 30-dagentermijn — een aangetekend opschortingsbesluit (kenmerk `1086452`).

De gemeente beweerde plotseling dat zij de identiteit van de aanvrager *"formeel nog niet voldoende kon vaststellen"*. De immobiele en slechtziende burger kreeg drie onmogelijke opties voorgeschoteld: fysiek verschijnen aan de publieksbalie, met zijn paspoort voor een Microsoft Teams-webcam gaan zitten, of opnieuw inloggen met DigiD via een specifieke gemeentelink.

De aanvrager koos voor de laatste optie en logde exact 40 minuten later in met DigiD (zaaknummer `1101271`). Daarmee viel het ambtelijke masker direct af: de volgende ochtend, op 2 oktober om 08:25 uur, verzond de gemeente via vijf haperende SmartLockr-wachtwoordmails een omvangrijk besluit van 47 pagina's. Het besluit lag al die tijd kant-en-klaar op de plank; de identiteitsverificatie werd louter als procedurele vertragingsvalstrik ingezet.

4. Patroon 3 — Omvangrijke papieren afdrukken en het afschermen van systeemlogs (CM en SVB)

Waar overheden niet langer konden ontkennen dat zij gegevens moesten verstrekken, gebruikten zij de vorm van de verstrekking als wapen om de inhoudelijke realiteit te verhullen. Twee dossiers springen eruit als schoolvoorbeelden van institutionele obstructie: de Christelijke Mutualiteit in België en de Sociale Verzekeringsbank in Nederland.

De Christelijke Mutualiteit (CM — DPO-Office / Adjunct-DPO): Na het initiële verzoek van 1 september en een formele aangetekende ingebrekestelling op 19/21 september (Track & Trace `RF000501165NL`), waarin specifiek werd gevraagd naar de EESSI-transmissielogs, de betekenis van de geheimzinnige sjablooncode `BD - BR100_MFN/AB2001 (11.03.0012) - 000002 - 20-05-2026 - Conform - 810915 199 48 - v4`, de grondslag voor de 100%-afwijzing in plaats van de statutaire 10%-sanctieregel, en de exacte tijdstempels waarop de adviserend arts op 20 mei 2026 de UZ Gent-verslagen had geraadpleegd, reageerde het ziekenfonds op 29 september met een omvangrijke en ongestructureerde gegevensverstrekking. De CM leverde een ongesorteerd PDF-bestand van 294 pagina's (`Recht_van_inzage_CM.pdf`) af — overigens zonder wachtwoord, dat pas laat op de avond na herhaald aandringen werd nagezonden.

Tussen deze honderden pagina's leverde de CM echter onbedoeld het ultieme bewijs van haar eigen systeemfalen. In de bijlage `20250622_S072.pdf` werd zichtbaar dat na de geautomatiseerde DIMONA-indiensttreding van de aanvrager op 10 maart 2025, het ziekenfonds het dossier ruim drie maanden op de plank had laten liggen. Terwijl de computersystemen van de CM op 21 mei en 5 juni 2025 automatische weigeringen wegens "geen hoedanigheid als

gerechtigde" uitbraakten, werd het verplichte Europese S072-signaal (bewijs van zorgverzekering) pas op 22 juni 2025 naar Nederland verstuurd.

Toen de aanvrager het DPO-Office op 29 september met deze feiten en de controle van toezichthouder RIZIV confronteerde, volgde op 30 september een afwijzende reactie van de adjunct-DPO. In dit schrijven formuleerde de functionaris vier stellingen die op gespannen voet staan met de AVG en de Europese rechtspraak inzake het recht op inzage in logbestanden *1*:

- Hij beweerde dat het *ontbreken* van verplichte EESSI-berichten "per definitie geen persoonsgegeven" kan zijn;
- Hij stelde dat in geautomatiseerde stuurcodes waarin het rijksregisternummer van de burger is verwerkt, alleen het nummer zelf een persoonsgegeven is en de rest van de programmacode niet;
- Hij weigerde de toegangslogs van de adviserend arts op 20 mei 2026 te verstrekken omdat dit *"een potentiële invloed kan hebben op de integriteit van ons informatiesysteem"*;
- En voor de rectificatie van de foutieve arbeidsongeschiktheidsstatus in de Kruispuntbank (artikel 16 AVG) wees het DPO-Office elke verantwoordelijkheid af en verwees het de burger eenzijdig terug naar de lokale balie die hem al achttien maanden negeerde.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB — Tegenstrijdige besluitvorming en 142 pagina's gelakt papier): De SVB vertoonde in dit audit-traject een opmerkelijke tegenstrijdigheid tussen haar afdelingen. Aan de materiële kant was de SVB de enige instantie in Nederland die haar wettelijke zorgplicht serieus nam: toen de gezinsbijslagaanvraag op naam van de werkende moeder op 31 maart 2026 dreigde vast te lopen, adviseerde de SVB eigener beweging om de aanvraag op naam van de niet-werkende vader te stellen, kende zij op 20 april 2026 met terugwerkende kracht de aanvullende kinderbijslag toe (€ 685,82) en deblokkeerde zij zo het Kindgebonden Budget. Maar zodra dezelfde burger via de AVG vroeg om de digitale logboeken van het EESSI-netwerk, schoot dezelfde SVB in een krampachtige defensieve reflex.

Op 24 oktober 2026 (besluit verzonden per post op 27 oktober, kenmerk `VZ 6825169-0`) leverde de SVB een pakket af dat deze bestuurlijke tegenstrijdigheid illustreert: **142 afgedrukte pagina's** aan elektronische SED-berichten per fysieke postbode. Pagina na pagina was onleesbaar gemaakt met dikke zwarte lakbalken over de namen, geboortedata en identificatienummers van de eigen echtgenote, het eigen kind en behandelende artsen, onder het absurde voorwendsel van "de bescherming van de privacy van derden".

De SVB motiveerde haar weigeringen met de openhartige bekentenis dat gegevens worden achtergehouden *"als dit de belangen van de SVB schaadt of als dit de controle en het toezicht door de SVB belemmert"*. En op pagina 1 trok de SVB definitief de stekker uit de Europese digitale illusie met de historische bekentenis: *"2. logbestanden, transmissiestatus en datumstempels van de gerelateerde BUC's - deze informatie hebben wij niet tot onze beschikking."* De overheid levert de wagons op papier, maar het logboek van de locomotief is spoorloos.

5. Patroon 4 — Het doorschuiven van verantwoordelijkheid en de bevestigende systeemvastleggingen (RIZIV, RVA, FOD SZ, SFPD, CZ, FOD IBZ, RvIG en UWV)

Waar individuele instanties weigerden verantwoordelijkheid te nemen, leverden zij door hun collectieve ontkenningen gezamenlijk het sluitende bewijs van de institutionele stilstand. De reacties van de overige zeven instanties vormen het forensische fundament van deze audit:

RIZIV (29 september 2026) — De toezichthouder die de stilstand bevestigt: De Functionaris voor Gegevensbescherming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voerde een onafhankelijke audit uit op het Belgische nationale EESSI-knooppunt. Zijn schriftelijke bevinding was vernietigend: in de afgelopen zes maanden was er onder het INSZ van de aanvrager slechts één enkele EESSI-uitwisseling geregistreerd (het gezinsbijslagverkeer tussen Parentia en de SVB) en **exact nul elektronische berichten tussen de CM en CZ of het UWV**. Het ziekenfonds had in zes maanden tijd geen enkel digitaal signaal over de ziekte of invaliditeit naar Nederland gestuurd. Toen de aanvrager dezelfde dag vroeg hoe het RIZIV als toezichthouder ging optreden tegen dit plichtsverzuim onder artikel 76 van Verordening 883/2004, viel het RIZIV prompt stil en werd er niet meer geantwoord.

RVA (29 september 2026) — "Wij zijn enkel zender": de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevestigde per officieel besluit dat er met het Nederlandse UWV **geen enkele gegevensuitwisseling via EESSI** heeft plaatsgevonden en dat de RVA **geen enkele informatievraag van het UWV** heeft ontvangen. De RVA benadrukte dat zij op jaarbasis honderdduizenden attesten via EESSI verstuurt, maar stelde dat zij op grond van de privacywetgeving nooit uit eigen beweging gegevens naar Nederland mag sturen zolang het UWV geen formele koppeling legt tussen het Belgische INSZ en het Nederlandse BSN. De RVA waste haar handen in onschuld: het UWV vraagt niets, dus zendt Brussel niets.

FOD Sociale Zekerheid — DG Personen met een Handicap (30 september en 12 oktober 2026): de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) zorgde voor een dubbele ontmaskering. Op 30 september leverde hij aanvankelijk slechts de door de burger zelf ingezonden documenten, met de verbijsterende mededeling dat de Belgische federale dienst voor gehandicapten **helemaal geen gebruikmaakt van het Europese EESSI-systeem** (*"gezien het geringe aantal aanvragen uit de EER-zone"*) — een federale overheidsdienst die weigert aan te sluiten op de Europese digitale infrastructuur.

Na een scherpe ingebrekestelling met verwijzing naar het *Pankki S*-arrest leverde de DPO op 12 oktober alsnog de diepe milliseconde-systeemlogs van het MyHandicap-portaal. Daaruit bleek dat de aanvrager bij zijn drie digitale hulpaanvragen (26 juli, 30 september en 4 oktober 2025) telkens binnen 0,1 seconde volautomatisch door de Kruispuntbank-koppeling werd buitengegooid met foutcode `5124;NNATSTR : Persoon heeft geen domicilieadres in België`. De computer discrimineerde op woonplaats nog vóór een menselijke ambtenaar het dossier had gezien.

Federale Pensioendienst (SFPD, 2 oktober 2026): Pas 31 minuten nadat een formele ingebrekestelling met gekwalificeerde Belgische eID-handtekening werd binnengeschoten, reageerde de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO). Zijn conclusie was even kort als veelzeggend: in de systemen van de pensioendienst bevindt zich **geen enkel EESSI-gegeven**. De burger moest zijn loopbaangegevens zelf maar opzoeken op het portaal `mypension.be`: *"Mijns inziens zou U best eerst contact opnemen met het buitenlands organisme of er wel iets wordt verstuurd naar de SFPD."*

Zorgverzekeraar CZ (6 oktober 2026): Manager Klantenservice L. Bruitsman ontkende in een formeel schrijven iedere analoge drempel (*"Wij herkennen ons niet in deze beschrijving"*) en weigerde categorisch om inzage te geven in de voorbereiding op de herziene Verordening 883/2004 (*"Uiteraard mag u ervan uitgaan dat CZ uitvoering geeft aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen"*). Bovendien weigerde CZ om afschriften van het S072-berichtenverkeer te verstrekken en verwees zij de burger door naar het CAK — terwijl CZ als verdragspolisuitvoerder zélf de exclusieve partij is die de S072-formulieren met de Belgische CM uitwisselt.

FOD Binnenlandse Zaken (7 oktober 2026) en RvIG Nederland (15 oktober 2026): De bevolkingsregisters legden de ultieme systeemfout bloot. FOD IBZ leverde op 7 oktober een voorbeeldig en gedetailleerd Excel-logboek (`2026_115_logs.xlsx`) van alle externe bevragingen op het Belgische Rijksregister. Hieruit werd zichtbaar dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) fungeert als een ondoorzichtige proxy: individuele fondsen bevragen het Rijksregister onder de vlag van de KSZ, waardoor niet te herleiden is wie welke mutatie heeft verricht.

Samen met het formele besluit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG, kenmerk `c26092182`) en het BRP-dossier van Hulst werd het structurele vacuüm bewezen: bij een grensoverschrijdende verhuizing bestaat er **nul geautomatiseerde gegevenskoppeling tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse BRP**. Terwijl binnen Nederland 23 instanties (waaronder de Belastingdienst, het CJIB, het BKR en gerechtsdeurwaarders via de SNG) volautomatisch op het BSN zijn aangesloten om de burger te volgen en te beboeten, stopt de gegevensuitwisseling voor sociale bescherming exact bij de grenspaal.

Het UWV (besluit 21 oktober 2026, ontvangen 27 oktober 2026, kenmerk `2026.10.0356`) — De inhoudelijke bevestiging van het ontbreken van gegevensuitwisseling: Waar het UWV na de formele ingebrekestelling van 2 oktober 2026 de ontvangstdatum van het verzoek van 1 september verplaatste naar 16 september en de beslistermijn verdaagde tot 11 november 2026, volgde de inhoudelijke reactie reeds per brief van 21 oktober 2026 (ondertekend namens de Raad van Bestuur door de manager Klantencontact). Het UWV wees het inzageverzoek in de elektronische EESSI- en logbestanden formeel af met twee vaststellingen: *"De gegevens die u wilt inzien zijn niet aanwezig. Hierdoor kunnen wij u de gegevens niet aanleveren"* én *"Er zijn geen persoonsgegevens gedeeld met externe partijen."*

Hiermee is van beide zijden van de grens (RIZIV en RVA in België, UWV in Nederland) zwart-op-wit bewezen dat het Europese EESSI-netwerk gedurende

achttien maanden niet is gebruikt en dat de zieke burger de enige datakabel tussen beide lidstaten was (met 700 gram papieren dossiers per post en handmatige uploads van U1-formulieren).

Dit besluit ontmaskert tevens de WIA-afwijzing van 8 juli 2026 (zaak `A27812030-01`), waarin het UWV weigerde het *Vester*-arrest toe te passen onder het mom dat het "wachtte op België", terwijl het zelf nooit enig contact had gezocht. Bovendien wordt ook de eerdere stelling van het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ/SVB) van 1 en 8 mei 2026 — dat er sprake zou zijn van onderlinge gegevensuitwisseling tussen UWV en RIZIV — door het UWV zelf feitelijk weerlegd.

6. Overzichtstabel van de zestien aangeschreven instanties (Stand 27 oktober 2026)

Onderstaande tabel toont de integrale stand van zaken van de gecoördineerde AVG-inzageoperatie per 27 oktober 2026. De zestien instanties zijn gerangschikt naar land en categorie.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
1. Ziekenhuis Vitaz (BE)	Verzoek: 07-03-2026 Besluit: 10-03-2026	Wrijvingsloze medische transparantie	**Volledig geleverd** Digitaal medisch dossier binnen 3 dagen verstrekt.
2. Gemeente Waasmunster (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Transparante historische verantwoording	**Volledig geleverd** Rijksregisterhistorie (emigratie 2014) bevestigd.
3. FOD Binnenlandse Zaken (BE)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 07-10-2026	Aanvankelijke weigering; daarna openheid	**Volledig geleverd** Excel-logboek `2026_115_logs.xlsx`; bewijst 0 koppeling BRP.
4. Parentia / Partena (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 01-10-2026	Procedurele nietigverklaring lokaal kantoor; EESSI-levering door Partena Compliance	**Na verzet geleverd (01-10)** Lokale nietigverklaring weerlegd; EESSI-stroom met SVB bevestigd.

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
5. Christelijke Mutualiteit (CM) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29/30-09-2026	Omvangrijke papieren afdruk & afwijzing technische logs	**Geweigerd / Inbreuk AVG** 294p dump; S072-stilstand bewezen; EESSI- en artslogs geweigerd.
6. RIZIV Toezicht (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Kroongetuige knooppunt; stilte op toezicht	**Deels geleverd** Bewijst 0 EESSI-berichten van CM in 6 mnd; toezichtsvraag onbeantwoord.
7. RVA (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 29-09-2026	Het doorschuiven van verantwoordelijkheid ("wij zijn enkel zender")	**Volledig geleverd** Bewijst 0 EESSI-berichten met UWV wegens ontbreken koppeling.
8. FOD Sociale Zekerheid (DG HAN) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 30-09 & 12-10-2026	EESSI-ontkenning; geautomatiseerde uitsluiting	**Volledig geleverd** MyHandicap-logs tonen foutcode `5124` (geen domicilie) binnen 0,1s.
9. Federale Pensioendienst (SFPD) (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Afschuiven naar portaal & buitenland	**Volledig geleverd** Bevestigt ontbreken EESSI-data in pensioendossier.
10. FOD Financiën (BE)	Verzoek: 01-09-2026 Reactie: 02-10-2026	Stilzwijgende weigering & termijnoverschrijding	**Geweigerd / Inbreuk AVG** Excuusmail wegens miscommunicatie; nul data geleverd.
11. UWV (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 21/27-10-2026	Papieren barrière, datumverschuiving & bevestiging nul-uitwisseling	**Afgewezen / Inbreuk AVG** Kenmerk `2026.10.0356`: bekent *"geen gegevens gedeeld met externe*

Instantie & Land	Verzoek & Reactie	Vastgesteld gedragspatroon	Status & Forensisch bewijs
			partijen" en *"logs niet aanwezig"*.
12. Sociale Verzekeringsbank (SVB) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 24/27-10-2026	Formulierdwang, zwartlakken van gegevens & omvangrijke papieren afdruk	**Inbreuk AVG** 142p papier; gezinsdata gelakt; bekent geen BUC-logs te hebben.
13. Gemeente Hulst (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Besluit: 02-10-2026	Formalistische identificatie & afscherming systeemlogs	**Deels geweigerd** Besluit 47p; weigert interne bewerkingslogs van ambtenaren.
14. Zorgverzekeraar CZ (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 06-10-2026	Ontkenning drempels & weigering S072-inzage	**Geweigerd / Inbreuk AVG** Weigert afschrift S072-verkeer; verwijst onterecht naar CAK.
15. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) (NL)	Verzoek: 01-09-2026 Besluit: 15-10-2026	Bevestiging van het administratieve vacuüm	**Volledig geleverd** Besluit bevolkingsregister; bewijst het ontbreken van een koppeling tussen BRP en Rijksregister.
16. Belastingdienst & Toeslagen (NL)	Verzoek: 02-09-2026 Verdaagd: 22-10-2026	Eenzijdige verdaging & afschermen DAC-logs	**Verdaagd tot 30-11-2026** Verdaagd per formeel schrijven; DAC- en RIV-controlebestanden open.

7. De juridische kern en het vervolg in november 2026

De uitkomsten van deze gecoördineerde AVG-stresstest overstijgen de individuele dossiers. Zij leggen de diepere rechtsfilosofische asymmetrie van de moderne bureaucratische staat bloot. Waarom mag een overheidsorgaan een dwingende Europese verordening — of het nu gaat om de coördinatieregels van Verordening 883/2004, de termijnen van artikel 12 AVG, of de bindende rechtspraak van het Hof van Justitie in het arrest over logbestanden *1* — straffeloos reduceren tot een vrijblijvende

inspanningsverplichting vol administratieve uitvluchten (*"niet beschikbaar"*, *"bedreigt integriteit systeem"*, *"geen persoonsgegeven"*)? Terwijl diezelfde overheid de burger bij één gemist vinkje, één niet-aangevinkt veld of één dag termijnoverschrijding volautomatisch en zonder coulance financieel treft?

De wet is in theorie geschreven als een schild om de burger te beschermen tegen de almacht van het staatsapparaat. In de uitvoeringspraktijk van de grensoverschrijdende sociale zekerheid is de wet echter door legers van interne juristen en privacy-functionarissen omgevormd tot een zwaard: een instrumenteel pantser dat uitsluitend wordt gehanteerd om het apparaat te beschermen tegen de transparantie en controle door de burger. Men verschuilt zich achter de AVG om niet te hoeven verantwoorden waarom een doodzieke grensarbeider achttien maanden zonder inkomen en zorgvervoer is achtergelaten.

Het vervolg — De afronding in november 2026: Terwijl vijftien van de zestien aangeschreven instanties hun kaarten inmiddels noodgedwongen op tafel hebben gelegd — waarbij het UWV de geplande reactie van 11 november vervroegd afrondde met de formele bevestiging dat er nul gegevens met externe partijen zijn gedeeld en dat er geen loggegevens aanwezig zijn — spitsen de laatste uitvluchten zich toe op de twee fiscale bastions die de deur nog altijd krampachtig gesloten houden:

- **De Belastingdienst en Dienst Toeslagen** hebben het verzoek van 2 september om openbaarmaking van de internationale DAC-stromen en de RIV-blokkade op 22 oktober eenzijdig verdaagd tot **30 november 2026** (kenmerk `3199.60.602.T.25.0.0013`).
- Aan Belgische zijde heeft **FOD Financiën** na haar excuusmail wegens "interne miscommunicatie" van 2 oktober 2026 tot op heden volledige radiostilte bewaard en haar inhoudelijke logboeken nog altijd niet geleverd.

Dit hoofdstuk is daarmee geen afgesloten geschiedenis, maar een lopende forensische reconstructie. Eind november 2026, wanneer de verdagingstermijn van de Belastingdienst onherroepelijk is verstreken en de radiostilte van FOD Financiën juridisch is verzegeld, valt het doek over de laatste uitvluchten. Met de dan complete dataset van alle zestien instanties wordt dit dossier integraal neergelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in Brussel en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag, als het ultieme bewijs van een haperende Unie waarin instanties elkaars gegevens weigeren in te lezen terwijl het gezin op het breukvlak bezwijkt.

8. De Logica van de Machine — Vijf flagrante systeemparadoxen uit Document B

Wie de onderliggende bewijsstukken en correspondentie in Document B (De data-matrix) doorloopt, stuit doorheen de 62 geauditeerde dossiers op tientallen vergelijkbare kortsluitingen die direct in het oog springen. Onderstaande vijf voorbeelden vormen slechts een greep uit de meest sprekende vignetten waarin geautomatiseerde administraties wetgeving, logica

en de menselijke realiteit op hun kop zetten om hun eigen systeemconsistentie te beschermen.

01 De Onbestaanbare Artsenverklaring

Vattenfall • April – Augustus 2026

DE AANVRAAG

Om afsluiting van elektriciteit voor de koeling van insuline en levensreddende medische apparatuur te voorkomen, verzoekt de ernstig zieke grensarbeider met geamputeerde tenen en visusverlies energieleverancier Vattenfall om toekenning van de beschermingsstatus 'medisch kwetsbare consument'.

HET SYSTEEM

Vattenfall eist dwingend een verklaring van een onafhankelijke Nederlandse, BIG-geregistreerde arts. Nederlandse huisartsen en de GGD weigeren dit op grond van de KNMG-richtlijn ("behandelend artsen mogen geen verklaringen afgeven over eigen patiënten"), terwijl de behandelend artsen in het Belgische Universitair Ziekenhuis Gent niet in het Nederlandse BIG-register staan.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Na vier maanden van opeenvolgende aanmaningen en dreiging met afsluiting levert de patiënt alsnog een verklaring van de behandelend arts in. Vattenfall bekent vervolgens dat zij de medische verklaring ten onrechte heeft geëist omdat afsluiting via netbeheerder Stedin loopt, en draagt het dossier onverminderd over aan een incassobureau.

Doc B: Vattenfall (klantnummer 25321469)

02 De Gevaarlijke Integriteit

Christelijke Mutualiteit (CM) • 30 september 2026

DE AANVRAAG

De burger vraagt via Artikel 15 AVG inzage in de toegangslogs van 20 mei 2026 om te controleren of de adviserend arts zijn medisch dossier heeft geopend vóór het weigeren van zijn erkenning.

HET SYSTEEM

De Adjunct-DPO van de CM weigert inzage in de systeem- en toegangslogs omdat dit "een potentiële invloed kan hebben op de integriteit van ons informatiesysteem".

DE FEITELIJKE REALITEIT

Een beveiligingslogboek dat wettelijk bestaat om de integriteit van medische gegevens te bewaken, mag niet worden ingezien door de patiënt omdat het lezen van het logboek het computersysteem zou kunnen aantasten.

Doc B: CM (30-09-2026, Mail #1a0f2a13)

03 De Schoen van € 2.450 voor een 'Gezonde' Voet

Christelijke Mutualiteit (CM) • Juni / Juli 2025

DE SITUATIE

Na de amputatie van twee tenen aan de rechtervoet vraagt de grensarbeider een ziekte-uitkering en een medisch invaliditeitsattest aan.

HET SYSTEEM

De CM weigert het invaliditeitsattest voor de belastingdienst af te leveren omdat er geen financieel recht op een uitkering is, en stopt de registratie in de Kruispuntbank.

DE FEITELIJKE REALITEIT

Diezelfde adviserend arts van de CM keurt gelijktijdig € 2.450,00 goed voor orthopedische maatschoenen wegens onomkeerbare amputaties. De voet is geamputeerd voor de schoenmaker, maar administratief gezond voor de fiscus.

Doc B: CM (Doc: AkkoordVoetklapper / Mail #19d43a49)

04 De 30-Kilometer-Paradox

Reizen door Zeeland • 18 mei 2026

DE AANVRAAG

Een gehandicapte grensarbeider met geamputeerde tenen en blindheid aan één oog boekt een Wmo-regiotaxi vanuit Graauw naar Gent.

HET SYSTEEM

De rit naar de verplichte medische keuring van de Belgische overheid (FOD Sociale Zekerheid) in Gent wordt geweigerd wegens de "30-kilometerzone".

DE FEITELIJKE REALITEIT

Exact dezelfde afstand vanuit Graauw naar het Universitair Ziekenhuis in datzelfde Gent wordt door dezelfde centrale probleemloos gereden à € 19,65 per enkele reis. Een kilometer naar een ziekenhuisbed is administratief korter dan een kilometer naar een keuringsarts.

Doc B: Reizen door Zeeland (18-05-2026, Mail #19e3a632)

05 De Wachtende Zenders

RVA (BE) & UWV (NL) • September / Oktober 2026

DE SITUATIE

Achttien maanden lang wacht het Nederlandse UWV op Belgische gegevens, en wacht België op Nederland.

HET SYSTEEM

RVA: "Elektronische uitwisseling gebeurt steeds op initiatief van de ontvangende partij (UWV)." • UWV: "Er zijn geen persoonsgegevens gedeeld met externe partijen."

DE FEITELIJKE REALITEIT

Twee oprichtende EU-lidstaten staren achttien maanden naar een lege digitale snelweg, terwijl de zieke burger met 700 gram papier op het postkantoor de enige datakabel vormt.

Doc B: RVA (#1a0ed170) & UWV (Dossier 2026.10.0356)

1 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest Pankki S, zaak C-579/21, waarin het Hof oordeelde dat het recht op inzage onder artikel 15 AVG tevens betrekking heeft op logbestanden en metadata over wie wanneer en met welk doel persoonsgegevens heeft geraadpleegd.

Deel VII — Persoonlijke slotverklaring

Een zwaar medisch hersteltraject is in de kern onverenigbaar met het gelijktijdig voeren van een meervoudige procedure tegen twee staten. Dat een burger na amputaties en ernstig visusverlies zelf deze bewijslast moet opbouwen om zijn bestaan tussen twee nationale registers te verdedigen, legt de werkelijke prioritering van het uitvoeringsstelsel bloot. De meeste mensen staken deze strijd voortijdig, simpelweg omdat de menselijke energie eerder opraakt dan het papier van de administratie.

Wat begon als de noodzaak om een individuele blokkade op te lossen, werd door het chronologisch vastleggen van elke brief, elke foutcode en elke afwijzing zichtbaar als een koude systeemarchitectuur. De onderzochte instellingen handelen niet vanuit persoonlijke kwaadwilligheid, maar vanuit gesloten beslisbomen die blind zijn voor de materiële gevolgen buiten het eigen loket. Zolang de maatschappelijke werkelijkheid zich over grenzen beweegt terwijl de administratieve norm statisch binnen de natiestaat blijft opgesloten, creëert het systeem zijn eigen uitvallers.

Als burger met Frans-Italiaanse wortels, geboren in België en wonend in Nederland, was de Europese ruimte voor mij nooit een abstract verdrag, maar de dagelijkse werkelijkheid. Deze audit legt vast waar die ruimte ophoudt te bestaan zodra het lichaam uitvalt. Het dossier dient als verifieerbare bron voor iedereen die in hetzelfde grensvacuüm belandt, en als empirische blauwdruk voor degenen die de macht en de plicht hebben om het ontwerp te herzien.

De norm beweegt niet. Ik wel.